

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 25 chaâbane 1421 – 21 novembre 2000

143^{ème} année

N° 93

Sommaire

Lois

- Loi n° 2000-95 du 20 novembre 2000**, portant ratification de l'accord dans le domaine de la sécurité sociale conclu le 23 mars 2000 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte..... **2903**
- Loi n° 2000-96 du 20 novembre 2000**, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 15 septembre 2000, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du projet d'investissement dans le secteur de l'eau..... **2903**
- Loi n° 2000-97 du 20 novembre 2000**, complétant la loi n° 89-20 du 22 février 1989, réglementant l'exploitation des carrières..... **2903**

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Sociales

- Décret n° 2000-2576 du 11 novembre 2000**, portant approbation du statut particulier du personnel de la société de promotion des logements sociaux..... **2904**
- Décret n° 2000-2577 du 11 novembre 2000**, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels intervenant à titre occasionnel dans le domaine de l'enseignement des adultes au ministère des affaires sociales..... **2904**

Ministère de l'Agriculture

- Décret n° 2000-2578 du 11 novembre 2000**, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office des céréales..... **2907**
- Décret n° 2000-2579 du 11 novembre 2000**, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office national de l'huile..... **2909**

Arrêté du ministre de l'agriculture du 10 novembre 2000, modifiant et complétant l'arrêté du 28 septembre 1995 réglementant l'exercice de la pêche.....	2912
Ministère de la Santé Publique	
Décret n° 2000-2580 du 11 novembre 2000, modifiant le décret n° 95-186 du 23 janvier 1995, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut Pasteur de Tunis.....	2913
Nomination de chefs de services hospitalo-universitaires.....	2914
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Décret n° 2000-2583 du 11 novembre 2000, portant modification du décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités.....	2914
Nomination d'un directeur des études et des stages vice-doyen de faculté.....	2915
Nomination d'un directeur des études et des stages directeur-adjoint.....	2915
Nomination de secrétaires généraux d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	2915
Nomination de secrétaires principaux d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	2915
Nomination de secrétaires d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	2916
Nomination d'un chef de service.....	2916
Ministère de la Culture	
Maintien en activité dans le secteur public.....	2916
Ministère de l'Education	
Nomination d'un sous-directeur.....	2916

Loi n° 2000-95 du 20 novembre 2000, portant ratification de l'accord dans le domaine de la sécurité sociale conclu le 23 mars 2000 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifié, l'accord dans le domaine de la sécurité sociale, annexé à la présente loi et conclu au Caire le 23 mars 2000, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 novembre 2000.

Loi n° 2000-96 du 20 novembre 2000, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 15 septembre 2000, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du projet d'investissement dans le secteur de l'eau (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifié, l'accord de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Washington le 15 septembre 2000, entre la République Tunisienne et la banque internationale

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 novembre 2000.

pour la reconstruction et le développement et relatif à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt de cent douze millions cent mille (112.100.000) Euros pour la contribution au financement du projet d'investissement dans le secteur de l'eau.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2000-97 du 20 novembre 2000, complétant la loi n° 89-20 du 22 février 1989, réglementant l'exploitation des carrières (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Il est ajouté au chapitre II de la loi n° 89-20 du 22 février 1989 susvisée un article 11 (bis) ainsi qu'il suit :

Article 11 (bis). – Toute personne physique ou morale qui envisage l'exploitation d'une carrière ou l'industrialisation de produits de carrière, peut prélever des échantillons de ces produits afin d'effectuer les essais et le traitement nécessaire pour connaître leur spécificité et leur aptitude à être exploités, et ce, conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 novembre 2000.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 2000-2576 du 11 novembre 2000, portant approbation du statut particulier du personnel de la société de promotion des logements sociaux.

(Le texte d'approbation du statut est publié uniquement en langue arabe).

Décret n° 2000-2577 du 11 novembre 2000, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels intervenant à titre occasionnel dans le domaine de l'enseignement des adultes au ministère des affaires sociales.

Le Président de la République,

Sur Proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 87-338 du 6 mars 1987, fixant les travaux occasionnels pouvant être exercés par les retraités dans le secteur public,

Vu le décret n° 91-329 du 4 mars 1991, fixant le taux de l'indemnité annuelle pour heures supplémentaires attribuée aux personnels enseignants,

Vu le décret n° 92-251 du 3 février 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d'enseignement complémentaires dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-243 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n° 92-356 du 17 février 1992, portant fixation du taux de l'indemnité annuelle pour heures supplémentaires attribuée aux personnels enseignants dans les écoles primaires,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif, et des entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 95-1731 du 25 septembre 1995, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels intervenant à titre occasionnel dans le domaine de l'alphabétisation au ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-1237 du 6 juillet 1996, portant création d'une commission nationale et des commissions régionales et locales de lutte contre l'analphabétisme,

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. – Les dispositions du présent décret fixent le régime de rémunération des différentes catégories de personnels intervenant à titre occasionnel dans le domaine de l'enseignement des adultes au ministère des affaires sociales à partir de l'année scolaire 2000-2001 conformément au tableau ci-après :

Grade	Indemnité mensuelle pour l'enseignement présentiel	Indemnité mensuelle pour l'enseignement intensif	Heure d'inspection et d'assistance pédagogique	Heure de formation et de perfectionnement des cadres
« A1 » - professeur de l'enseignement supérieur et grades équivalents - Maître de conférence de l'enseignement supérieur et grades équivalents - Maître assistant de l'enseignement supérieur et grades équivalent - Assistant de l'enseignement supérieur et grades équivalents - Professeur agrégé de l'enseignement secondaire ou technique et grades équivalents - Professeur principal de l'enseignement secondaire ou technique et grades équivalents				19,200 18,240 16,320 16,000 3,722 3,194
Grade	Indemnité mensuelle pour l'enseignement présentiel	Indemnité mensuelle pour l'enseignement intensif	Visite d'inspection et d'assistance pédagogique	Journée de formation et de perfectionnement des cadres
« A1 » - Inspecteur principal de l'enseignement secondaire général ou technique - Inspecteur de l'enseignement secondaire général ou technique - Inspecteur régional de l'enseignement primaire - Inspecteur de l'enseignement primaire			7,500 7,500 7,500 7,500	15,000 15,000 15,000 15,000
« A2 » - professeur de l'enseignement secondaire, maître auxiliaire cat.A, et grades équivalents - Conseiller de l'enseignement primaire	60,000		7,500	15,000
« A3 » - professeur de l'enseignement secondaire de 1er cycle, maître auxiliaire cat.« B », maître d'application et grades équivalents	60,000			

Grade	Indemnité mensuelle pour l'enseignement présentiel	Indemnité mensuelle pour l'enseignement intensif	Heure d'inspection et d'assistance pédagogique	Heure de formation et de perfectionnement des cadres
« B » - Maître auxiliaire cat. « C », et grades équivalents	60,000			
- Maître de l'enseignement général et grades équivalents	60,000			
« C » - Maître auxiliaire cat. « D », et grades équivalents	60,000			

Art. 2. – Le ministre des affaires sociales peut charger des personnes non régies par les dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 et de la loi n° 85-78 du 5 août 1985, susvisées, et les enseignants retraités à effectuer des séances à titre occasionnel dans le domaine de l'enseignement des adultes au ministère des affaires sociales.

Ces personnes sont rangées, compte tenu de leurs diplômes scientifiques. Le régime de leur rémunération est fixé conformément au tableau ci-après :

Grade selon le diplôme	Indemnité mensuelle pour l'enseignement présentiel	Indemnité mensuelle pour l'enseignement intensif	Visite d'inspection et d'assistance pédagogique	Journée de formation et de perfectionnement des cadres
- Maîtrise ou diplômes équivalents	125,000	250,000		
- Diplôme de succès en premier cycle d'enseignement supérieur ou diplômes équivalents	100,000	200,000		
- Baccalauréat ou diplômes équivalents	80,000	160,000		
- Niveau de 7ème année secondaire	60,000	120,000		
- Les instituteurs retraités	50,000	100,000		

Art. 3. – Une indemnité mensuelle égale au nombre d'heures d'enseignement effectif sera attribuée aux différentes catégories des personnels, régis et non régis par la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 et la loi n° 85-78 du 5 août 1985 susvisés, intervenants à titre occasionnel dans le domaine de l'enseignement des adultes, pour ceux qui font des heures d'enseignement inférieures ou supérieures au nombre d'heures fixé pour le régime d'enseignement présentiel (7 heures et demi par semaine) ou pour le régime d'enseignement intensif (15 heures par semaines). Le montant de cette indemnité mensuelle sera calculé sur la base suivante :

Montant de l'indemnité mensuelle selon le grade X nombre d'heures effectives d'enseignement

Nombre d'heure (par semaine) fixé par régime d'enseignement

Art. 4. – Une indemnité annuelle d'encadrement sera attribuée aux directeurs des établissements scolaires non régis par le ministère des affaires sociales accueillant des groupes d'enseignement des adultes à raison de cent dinars (100 DT) pour le 1er groupe d'apprenants et une indemnité annuelle de cinquante dinars (50 DT) pour chaque groupe supplémentaire. Ils seront appelés en contre partie à participer aux campagnes de motivation, de sensibilisation, de mobilisation et au suivi de l'assiduité des apprenants et des enseignants ainsi que l'exécution des travaux administratifs liés à ces missions.

Art. 5. – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret susvisé n° 95-1731 du 25 septembre 1995.

Art. 6. – Le présent décret entre en vigueur à partir du 1er juillet 2000.

Art. 7. – Les ministres des affaires sociales et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 2000-2578 du 11 novembre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office des céréales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu les articles 34 (nouveau) et 35 (nouveau) de la constitution.

Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles, tel que ratifié par la loi n° 62-18 du 24 mai 1962, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi 86-67 du 16 juillet 1986,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985 portant statut général de agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, portant attributions du ministère de l'agriculture, tel que modifié par le décret n° 87-85 du 24 janvier 1987,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2013 du 13 septembre 1999,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998 et par le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Chapitre Premier

L'organisation administrative

Section I

Le conseil d'administration

Article premier. – L'office des céréales est dirigé par un conseil d'administration présidé par un président directeur général désigné par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Le conseil d'administration délègue au président directeur général les attributions nécessaires lui permettant de diriger l'office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Cette délégation ne peut avoir pour objet les attributions exclusives du conseil d'administration.

Art. 2. – Le conseil d'administration se compose des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,
- deux représentants du ministère de l'agriculture,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère du commerce,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- un représentant de la banque nationale agricole,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Les membres du conseil d'administration sont nommés conformément aux dispositions du décret n° 97-565 du 31 mars 1997 susvisé pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.

Le président du conseil d'administration de l'office peut inviter avec avis consultatif toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux du conseil.

Art. 3. – Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

A cet effet, il est chargé notamment de :

- arrêter la politique générale en matières technique, commerciale et financière et en assurer le suivi d'exécution,

- établir et arrêter les états financiers au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice comptable,

- établir et arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement au plus tard fin septembre de chaque année et veiller au suivi de leur exécution,

- arrêter les contrats-programmes au plus tard le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement et veiller au suivi de leur exécution,

- approuver dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les marchés passés par l'office des céréales ainsi que leur règlement définitif,

- approuver les conventions d'arbitrage, les clauses compromissaires et les transactions relatives au règlement des conflits, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- proposer l'organisation des services de l'office et, le cas échéant, le statut particulier et le régime de rémunération de son personnel,

- approuver le rapport d'activités de l'office de l'année précédente,

- délibérer sur les emprunts à contracter par l'office.

Les attributions susvisées ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation.

Les membres du conseil d'administration de l'office peuvent, pour l'exécution de leur mission, demander communication de tous documents ou les registres comptables et en prendre connaissance sur place.

Art. 4. – Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation de son président pour délibérer sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions et figurant sur un ordre du jour, communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat ainsi qu'au ministère de l'agriculture et au ministère du développement économique.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut délibérer sur des questions non inscrites à l'ordre du jour sus-indiqué.

Un membre du conseil d'administration ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'administration de l'office des céréales. Il ne peut également s'absenter des délibérations du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement majeur, et ce, dans la limite de deux fois par an.

En cas d'absence du président directeur général, le conseil d'administration est présidé par un administrateur choisi par le conseil à cet effet.

Art. 5. – Le président du conseil d'administration désigne un cadre de l'office pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatés dans des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège social de l'office est cosignés par le président du conseil et un administrateur.

Le président du conseil et deux administrateurs au moins signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront établies dans les dix jours suivant la réunion du conseil.

Art. 6. – Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, et en cas de partage des voix, celle du président du conseil est prépondérante.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres présents ou représentés. A défaut de quorum lors de la première réunion, le conseil se réunit dans les quinze jours qui suivent, et ce, quelque soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, les décisions sont prises à la majorité des voix.

Section II

Le président directeur général

Art. 7. – Le président directeur général de l'office des céréales est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en œuvre de ses décisions et propositions. Il exerce la direction technique, administrative et financière de l'office et d'une manière générale, assure toutes les attributions qui lui sont également déléguées par le conseil d'administration.

Il représente l'office auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme et licencie, conformément au statut particulier du personnel de l'office et à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le président directeur général peut déléguer sa signature ou une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité dans la limite des attributions qui leur sont attribuées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre II

L'organisation financière

Art. 8. – Le conseil d'administration arrête, chaque année, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement y afférents.

Les budgets font ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

le budget de fonctionnement comprend :

A – en recettes :

- les subventions et dotations ou les avances qui lui sont accordées par l'Etat,
- les ressources créées à son profit par la législation et la réglementation en vigueur,
- toute recette découlant de l'exercice normal de la mission de l'office dans le cadre de la législation en vigueur,
- le produit de la location des biens immeubles,
- les produits des subventions, dons et legs.

B – en dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'office,
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant,
- les charges des emprunts contractés et les dépenses d'amortissement des biens meubles et immeubles de l'office,
- toutes les autres dépenses entrant dans le cadre de la mission de l'office à titre d'exploitation.

le budget d'investissement comprend :

A – en recettes :

- les bénéfices en cas de besoin,
- les subventions qui lui sont accordées par l'Etat,
- les emprunts,
- le produit de la vente des biens meubles et immeubles,
- les ressources et autres participations à titre d'investissement.

B – en dépenses :

- les dépenses d'équipement et d'expansion,
- les dépenses de renouvellement des équipements,
- le remboursement des emprunts,
- les autres dépenses à titre d'investissement.

Art. 9. – La comptabilité et les états financiers de l'office des céréales sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Chapitre III

Tutelle de l'Etat

Art. 10. – Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les délibérations du conseil d'administration et notamment celles relatives aux :

- budgets prévisionnels et au suivi de leur exécution,
- contrats-programmes et au suivi de leur exécution,
- états financiers,
- le statut particulier du personnel,
- tableau de classification des emplois,
- régime de rémunération,
- organigramme,
- conditions de nomination aux emplois fonctionnels,

- loi des cadres,
- augmentation salariale,
- acceptation des dons, legs et participations de toutes natures,
- les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration,
- approbation des conventions d'arbitrage, des clauses compromissaires et des transactions relatives au règlement des conflits, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 11. – Le président directeur général de l'office des céréales communique pour information, au ministère des finances, les documents suivants :

- le contrat-programmes,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les états mensuels de la situation des liquidités.

Ces documents sont transmis dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à partir de la date de leur élaboration.

Art. 12. – Il est désigné auprès de l'office des céréales un contrôleur d'Etat qui exerce ses fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le contrôleur d'Etat est régulièrement convoqué aux réunions du conseil d'administration. Il donne son avis à titre consultatif sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Art. 13. – Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 14. – Les ministres de l'agriculture, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-2579 du 11 novembre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office national de l'huile.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi 69-64 du 31 décembre 1969, portant loi de finances pour la gestion 1970 et notamment son articles 35,

Vu le décret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant réorganisation de l'office national de l'huile, tel que ratifié par la loi n° 70-53 du 20 novembre 1970 et modifié par la loi n° 94-37 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général de agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu le décret n° 71-337 du 8 septembre 1971 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office national de l'huile, tel que modifié par le décret n° 80-409 du 15 avril 1980,

Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, portant attributions du ministère de l'agriculture, tel que modifié par le décret n° 87-85 du 24 janvier 1987,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2013 du 13 septembre 1999,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998 et par le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Chapitre Premier

L'organisation administrative

Section I

Le conseil d'administration

Article premier. – L'office national de l'huile est dirigé par un conseil d'administration présidé par un président directeur général désigné par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Le conseil d'administration délègue au président directeur général, les attributions nécessaires lui permettant de diriger l'office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Cette délégation ne peut avoir pour objet les attributions exclusives du conseil d'administration.

Art. 2. – Le conseil d'administration se compose des membres suivants :

- un représentant du ministère de l'agriculture,
- un représentant du ministère du commerce,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- trois représentants de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- deux représentants de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat représentant les oléifacteurs et les raffineurs et n'ayant aucun lien avec les opérations d'exportation de l'huile d'olive.

Les membres du conseil d'administration sont nommés conformément aux dispositions du décret n° 97-565 du 31 mars 1997 susvisé pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.

Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Le président du conseil d'administration de l'office peut inviter avec avis consultatif toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux du conseil.

Art. 3. – Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

A cet effet, il est chargé notamment de :

- arrêter la politique générale en matières technique, commerciale et financière et en assurer le suivi d'exécution,
- établir et arrêter les états financiers au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice comptable,
- préparer et arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement au plus tard fin juillet de chaque année et veiller au suivi de leur exécution,
- arrêter les contrats-programmes au plus tard le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement et veiller au suivi de leur exécution,
- approuver dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les marchés passés par l'office national de l'huile ainsi que leur règlement définitif,
- approuver les conventions d'arbitrage, les clauses compromissaires et les transactions relatives au règlement des conflits, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- proposer l'organisation des services de l'office et, le cas échéant, le statut particulier et le régime de rémunération de son personnel,
- approuver le rapport d'activités de l'office de l'année précédente,

- autoriser le président directeur général à contracter des prêts auprès des banques, émettre les garanties bancaires et tous les engagements par signature,

- délibérer sur les emprunts à contracter par l'office.

- émettre son avis sur toute acquisition ou cession d'immeubles,

- fixer avant le début de chaque campagne les dispositions à prendre dans le cadre de l'organisation de chaque campagne oléicole,

- proposer tous projets et règlements intéressant le marché de l'huile et produits dérivés.

Les attributions susvisées ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation.

Les membres du conseil d'administration de l'office peuvent, pour l'exécution de leur mission, demander communication de tous documents ou registres comptables et en prendre connaissance sur place.

Art. 4. – Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation de son président pour délibérer sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions et figurant sur un ordre du jour, communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat ainsi qu'au ministère de l'agriculture et au ministère du développement économique.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut délibérer sur des questions non inscrites à l'ordre du jour sus-indiqué.

Un membre du conseil d'administration ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'administration de l'office.

Il ne peut également s'absenter des délibérations du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement majeur, et ce, dans la limite de deux fois par an.

En cas d'absence du président directeur général, le conseil d'administration est présidé par un administrateur choisi par le conseil à cet effet.

Art. 5. – Le président du conseil d'administration désigne un cadre de l'office pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège social de l'office est cosignés par le président du conseil et un administrateur.

Le président du conseil et deux administrateurs au moins signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront établis dans les dix jours suivant la réunion du conseil.

Art. 6. – Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, et en cas de partage des voix, celle du président du conseil est prépondérante.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres présents ou représentés. A défaut de quorum lors de la première réunion, le conseil se réunit dans les quinze jours qui suivent, et ce, quelque soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, les décisions sont prises à la majorité des voix.

Section II

Le président directeur général

Art. 7. – Le président directeur général de l'office national de l'huile est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en œuvre de ses décisions et propositions. Il exerce la direction technique, administrative et financière de l'office et d'une manière générale, assure toutes les attributions qui lui sont également déléguées par le conseil d'administration.

Il représente l'office auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme et licencie, conformément au statut particulier du personnel de l'office et à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le président directeur général peut déléguer sa signature ou une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité dans la limite des attributions qui leur sont attribuées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre II

L'organisation financière

Art. 8. – Le budget prévisionnel de l'office national de l'huile est établi pour chaque exercice financier commençant le 1er novembre et se terminant le 31 octobre de l'année suivante. Le conseil d'administration arrête avant le 31 juillet le budget prévisionnel de l'année suivante qui peut être révisé, en cas de nécessité, au cours de l'année.

Le budget prévisionnel et toutes modifications y afférentes sont soumis dans les quinze jours suivant les délibérations du conseil, à l'approbation de l'autorité de tutelle.

Art. 9. – Le budget prévisionnel de l'office comprend un budget de fonctionnement et un budget d'investissement et le schémas de financement des projets d'investissement y afférent.

Le budget prévisionnel de fonctionnement comprend trois titres :

- un titre I relatif à l'intervention de l'office dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie oléicole,

- un titre II relatif aux opérations pour le compte des tiers et un titre III relatif aux opérations pour le compte de l'Etat,

Les budgets font ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

A – les recettes de l'office comprennent :

1 - les subventions ou dotations ou les avances qui lui sont accordées par l'Etat,

2 - toute recette découlant de l'exercice normal de la mission de l'office dans le cadre de la législation en vigueur,

3 - le produit de la vente des biens meubles et immeubles,

4 - le produit de la location des biens immeubles,

5 - les emprunts.

6 - les produits des subventions, dons et legs.

B – les dépenses de l'office comprennent :

1 - les dépenses de fonctionnement de l'office,

2 - les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant,

3 - les charges des emprunts contractés et les dépenses d'amortissement des biens meubles et immeubles de l'office,

4 - toutes autres dépenses entrant dans le cadre de la mission de l'office,

5 - les dépenses d'investissement.

Les frais communs sont reportés sur les comptes relatifs aux titres II et III après approbation de l'autorité de tutelle.

Art. 10. – La comptabilité et les états financiers de l'office national de l'huile sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur et les comptes définitifs sont établis pour chaque exercice financier.

Un bilan unique est établi ainsi que des états financiers séparés concernant l'intervention de l'office dans les domaines agricole et de l'industrie oléicole, les opérations effectuées pour le compte des tiers et les opérations effectuées pour le compte de l'Etat.

Les comptes définitifs sont adressés pour approbation à l'autorité de tutelle au cours des quinze jours suivant les délibérations du conseil d'administration, accompagnés d'un rapport relatif à la situation de la campagne.

Chapitre III

Tutelle de l'Etat

Art. 11. – Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les délibérations du conseil d'administration et notamment celles relatives aux :

- budgets prévisionnels et au suivi de leur exécution,
- contrats-programmes et au suivi de leur exécution,
- états financiers,
- le statut particulier du personnel,
- tableau de classification des emplois,
- régime de rémunération,
- organigramme,
- conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- loi des cadres,
- augmentation salariale,
- acceptation des dons, legs et participations de toutes natures,
- les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales,
- approbation des conventions d'arbitrage, des clauses compromissaires et des transactions relatives au règlement des conflits, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 12. – Le président directeur général de l'office national de l'huile communique pour information, au ministère des finances, les documents suivants :

- le contrat-programmes

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,

- les états financiers,

- les états mensuels de la situation des liquidités.

Ces documents sont transmis dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à partir de la date de leur élaboration.

Art. 13. – Il est désigné auprès de l'office national de l'huile un contrôleur d'Etat qui exerce ses fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le contrôleur d'Etat est régulièrement convoqué aux réunions du conseil d'administration. Il donne son avis à titre consultatif sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Art. 14. – Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 71-337 du 8 septembre 1971 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office national de l'huile, tel que modifié par le décret n° 80-409 du 15 avril 1980.

Art. 15. – Les ministres de l'agriculture, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture du 10 novembre 2000, modifiant et complétant l'arrêté du 28 septembre 1995 réglementant l'exercice de la pêche.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-34 du 26 mai 1997 et par la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999

Vu l'arrêté du 28 septembre 1995, réglementant l'exercice de la pêche, tel que modifié par l'arrêté du 10 août 1999 et notamment son article 8.

Arrête :

Article premier. – L'article 8 de l'arrêté du 28 septembre 1995 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 8 (nouveau) : Il est interdit aux unités pêchant aux filets traînants lorsqu'elles se trouvent dans le golfe de Gabès de faire le mouillage en dehors des trois zones suivantes :

- la zone délimitée par l'Oued El Kantara et les bouées n° 7.6.5 et 4 et les balises El Mzebla, Sakiet Hmida et Bouzrara,

- la zone délimitée par les méridiens C 10° 48'E et 10°56'E, le parallèle L 34° N et la côte nord de l'île de Jerba,
- la zone délimitée par les parallèles L 33°48'N et 33°40'N et le méridien C 11°05'E et la côte Sud-Est de l'île de Jerba.

Toutefois, les unités de pêche aux filets trainants peuvent, en cas de force majeure, faire le mouillage en dehors de ces zones après information du centre le plus proche relevant des services chargés de la surveillance côtière.

Art. 2. – Il est ajouté à l'arrêté du 28 septembre 1995 susvisé un article 8 bis libellé comme suit :

Article 8 bis : Les unités aux filets trainants, lorsqu'elles se trouvent dans le golfe de Gabès, doivent passer par les couloirs délimités par les points de coordonnées géographiques suivants :

* le point A délimité par le parallèle L 34°46' N et le méridien 10°48' E

* le point B délimité par le parallèle L 34°26' N et le méridien 10°55 E

* le point C délimité par le parallèle L 34°19' N et le méridien 11°10 E

* le point D délimité par le parallèle L 34°22' N et le méridien 11°22' E

* le point E délimité par le parallèle L 34°36' N et le méridien 11°20' E

* le point F délimité par le parallèle L 34°40' N et le méridien 10°41' E

* le point G délimité par le parallèle L 34°23' N et le méridien 11°26' E

* le point H délimité par le parallèle L 34°24' N et le méridien 11°33' E

* le point I délimité par le parallèle L 34°13' N et le méridien 10°56' E

* le point J délimité par le parallèle L 34°02' N et le méridien 10°49' E

* le point K délimité par le parallèle L 33°54' N et le méridien 10°48' E

* le point L délimité par le parallèle L 34°05' N et le méridien 11°08' E

* le point M délimité par le parallèle L 34°03' N et le méridien 10°57' E

* le point N délimité par le parallèle L 33°41' N et le méridien 11°17' E

* le point O délimité par le parallèle L 33°46' N et le méridien 11°22' E

* le point P délimité par le parallèle L 34°00' N et le méridien 10°56' E

* le point Q délimité par le parallèle L 33°42' N et le méridien 11°11' E

* le point R délimité par le parallèle L 33°43' N et le méridien 11°05' E

* le point S délimité par le parallèle L 33°38' N et le méridien 11°14' E

* le point T délimité par le parallèle L 33°40' N et le méridien 11°05' E

* le point U délimité par le parallèle L 33°44' N et le méridien 11°25' E

* le point V : le port de Zarzis

* le point W délimité par le parallèle L 33°27' N et le méridien 11°07' E.

Toutefois, les unités de pêche aux filets trainants peuvent, en cas de force majeure, ne pas passer par les couloirs délimités par les points-indiqués ci-dessus après information du centre le plus proche relevant des services chargés de la surveillance côtière.

Tunis, le 10 novembre 2000.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2000-2580 du 11 novembre 2000, modifiant le décret n° 95-186 du 23 janvier 1995, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut Pasteur de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 94-121 du 21 novembre 1994, portant création d'établissements publics de santé,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 95-186 du 23 janvier 1995, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut Pasteur de Tunis,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, fixant l'organisation scientifique, administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche et notamment, ses articles 4 et 12,

Vu le décret n° 98-794 du 6 avril 1998, fixant le statut particulier du personnel scientifique de l'institut Pasteur de Tunis,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Les dispositions de l'article 3 du décret n° 95-186 du 23 janvier 1995 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau) : Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'institut conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il a notamment pour attributions :

1) la création, suppression et transformation des services assurant des activités de recherche, d'analyse, de production, de contrôle, et les activités d'enseignement, de santé publique, de formation et d'information, d'élevage et d'expérimentation animale, organisés en laboratoires médicaux et pharmaceutiques, ou en laboratoires de recherche, unités de recherche, unités spécialisées, unité d'information et de documentation scientifique, tels que prévus par le décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé.

2) l'organisation des différents services administratifs et techniques de l'institut et l'établissement de son règlement intérieur,

3) l'approbation des contrats-programmes et le suivi de leur exécution, conformément à la législation en vigueur,

4) la prise des décisions relatives aux emprunts conformément à la législation en vigueur,

5) l'approbation, dans le cadre de la réglementation en vigueur, de la passation des marchés par le directeur général.

Art. 2. - Les ministres de la santé publique, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2581 du 11 novembre 2000.

Le Dr. Nasr Mohamed, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital de Mahdia (Sce de psychiatrie).

Par décret n° 2000-2582 du 11 novembre 2000.

Monsieur Boujaâfar Noureddine, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Sahloul de Sousse (Service du laboratoire de microbiologie).

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Décret n° 2000-2583 du 11 novembre 2000, portant modification du décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989 portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-240 du 31 janvier 2000,

Vu l'avis de ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 33 du décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

Article 33 (deuxième paragraphe nouveau) : En vue de permettre aux assistants visés au dernier paragraphe de l'article 32 ci-dessus d'achever la préparation de leur thèse et sa soutenance dans les délais réglementaires, ces horaires peuvent être ramenés à 10 heures de travaux pratiques ou 7 heures de travaux dirigés, et ce, sur décision du président de l'université après avis du conseil scientifique de l'établissement concerné et au vu d'un rapport établi par le directeur de thèse ; cette réduction d'horaire ne peut être accordée que durant trois années au maximum.

Art. 2. – Le ministre de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2584 du 10 novembre 2000.

Monsieur Fethi Lissir, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, vice doyen à la faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax.

Par décret n° 2000-2585 du 10 novembre 2000.

Monsieur Mohamed Haouari, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages directeur adjoint à l'école polytechnique de Tunisie.

Par décret n° 2000-2586 du 10 novembre 2000.

Monsieur Salem Mahjoub, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de gestion de Sousse.

Par décret n° 2000-2587 du 10 novembre 2000.

Monsieur Ali Oueslati, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Sousse.

Par décret n° 2000-2588 du 10 novembre 2000.

Monsieur Bechir Belhadj Yahia, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général à l'université du centre.

Par décret n° 2000-2589 du 10 novembre 2000.

Monsieur Abdallah Belarbi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études appliquées en humanités de Tunis.

Par décret n° 2000-2590 du 10 novembre 2000.

Monsieur Saïd Tazeghdenti, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.

Par décret n° 2000-2591 du 10 novembre 2000.

Monsieur Rjeb Khouaja, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des arts multimédias de Manouba.

Par décret n° 2000-2592 du 10 novembre 2000.

Monsieur Taïeb Ben Attia, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des arts et métiers de Tunis.

Par décret n° 2000-2593 du 10 novembre 2000.

Monsieur Slaheddine Ben Daâmech, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des lettres de Manouba.

Par décret n° 2000-2594 du 10 novembre 2000.

Madame Raoudha Belhadj Hmida épouse Bouzgarou, administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences de Monastir.

Par décret n° 2000-2595 du 10 novembre 2000.

Monsieur Béchir Mahdhaoui, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques de Jerba.

Par décret n° 2000-2596 du 10 novembre 2000.

Monsieur Abderrazak Ben Amor, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences de Gafsa.

Par décret n° 2000-2597 du 10 novembre 2000.

Monsieur Faïçal Ben Khedher, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de médecine dentaire à Monastir.

Par décret n° 2000-2598 du 10 novembre 2000.

Monsieur Mohamed Zelfani, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à l'université Ezzitouna.

Par décret n° 2000-2599 du 10 novembre 2000.

Monsieur Habib Alaya, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des sciences humaines de Tunis.

Par décret n° 2000-2600 du 10 novembre 2000.

Monsieur Abderrafik Fadhlaoui, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des beaux arts de Tunis.

Par décret n° 2000-2601 du 10 novembre 2000.

Monsieur Néji Dahmani, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan.

Par décret n° 2000-2602 du 10 novembre 2000.

Monsieur Hamadi Ben Salem, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des stages et de l'insertion à l'institut national des sciences appliquées et de technologie.

MINISTERE DE LA CULTURE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2000-2604 du 11 novembre 2000.

Il est accordé à Monsieur Abdelwaheb Bouhdiba, professeur de l'enseignement supérieur, une dérogation d'exercer après atteinte de l'âge légal de la retraite, et ce, pour une période d'un an à compter du 1er octobre 2000.

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATION

Par décret n° 2000-2605 du 10 novembre 2000.

Monsieur Boubaker Ben Mustapha, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des bâtiments à la direction des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 22 novembre 2000"